

La libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Breves reflexiones sobre los discursos de odio^(*)

por MARCELA I. BASTERRA

Sumario: 1. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. – 2. LOS LINEAMIENTOS JURISPRUDENCIALES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. – 3. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. – 4. CONSIDERACIONES SOBRE LOS DISCURSOS DE ODO. 4.1. LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCURSOS DENTRO DEL SISTEMA INTERAMERICANO. 4.2. LAS EXPRESIONES DE ODO EN EL DERECHO COMPARADO. – 5. CONCLUSIONES. – 6. BIBLIOGRAFÍA.

La libertad de expresión constituye una piedra angular en las sociedades democráticas. Se vincula estrechamente con el perfeccionamiento de la calidad democrática de los Estados y la transparencia de las instituciones republicanas. Por ello, la tendencia de los ordenamientos jurídicos es la de delinear un amplio grado de protección de los discursos amparados por la libertad de expresión.

En el último tiempo, el surgimiento de Internet generó nuevos desafíos para la protección de este derecho fundamental, imponiendo nuevos retos para los ordenamientos jurídicos. Una cuestión sumamente conflictiva y sensible se da ante la proliferación de expresiones de odio en los medios de comunicación y redes sociales, lo que supone una tensión para las regulaciones normativas protectoras de la libertad de expresión.

1. La libertad de expresión en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Desde hace muchos años, los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconocen que la protección y promoción de un concepto amplio de libertad de expresión es la piedra angular en la existencia de una sociedad democrática e indispensable para la formación de la opinión pública.

Desde una perspectiva general, vale aclarar que el Tribunal Interamericano destaca la relevancia política de este derecho fundamental, en los siguientes términos: “En su dimensión social la libertad de expresión es un medio

para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común, tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia”⁽¹⁾.

La libertad de expresión es una de las libertades preferidas en el emplazamiento jurídico del Estado de Derecho. En numerosas oportunidades puntalicé la relación inescindible entre democracia y libertad de expresión, afirmando que este derecho fundamental es indispensable para la formación de la opinión pública. Ello en tanto posibilita que quienes así lo deseen puedan transmitir información de cualquier tipo a la sociedad, lo que a su vez coadyuva a que la comunidad pueda ejercer libremente sus opciones, dado que para que una elección determinada pueda considerarse realmente libre deben conocerse todos los elementos necesarios para formar la convicción⁽²⁾.

De allí, el riesgo que implica imponer desde el Estado límites sobre la prensa. Por ello, estas limitaciones al derecho de informar deben ser estrictamente necesarias e interpretarse con criterio sumamente restrictivo, respetando su contenido y ejercicio plenos. La propia Corte IDH ha señalado en la Opinión Consultiva OC 5/85, titulada “La colegiación obligatoria de periodistas”, y ratificada –entre otras– en “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”⁽³⁾, que la libertad de expresión es condición imprescindible para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada.

Sentado lo expuesto, en el presente trabajo de investigación abordaré los casos contenciosos más destacados que han sido sometidos al conocimiento de la Corte IDH en los que está involucrada la libertad de expresión, con la finalidad de extraer de su estudio pormenorizado cuáles son actualmente los estándares de protección del Sistema Interamericano en relación a este derecho fundamental, para luego indagar las respuestas posibles en torno al conflicto jurídico que genera la reproducción de los discursos de odio.

2. Los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión

En el fallo “Última tentación de Cristo”, el Tribunal Interamericano analizó una demanda contra la República de Chile por medio de la cual se cuestionaba la decisión de la Corte Suprema de Chile, que dejó sin efecto la resolución del Consejo de Calificación Cinematográfica que admitía la exhibición de la película titulada “La última tentación de Cristo”. En definitiva, se controvertía la censura judicial impuesta por el Tribunal chileno.

La Corte reconoció que “[...] quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, que requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar

NOTA DE REDACCIÓN: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en EL DERECHO: *Preeminencia del derecho a la intimidad, sobre la libertad de informar*, por GABRIEL M. MAZZINGHI, ED, 172-110; *La libertad de prensa, la censura previa y el derecho a la intimidad de una menor*, por ANTONIO R. BUDANO ROIG, ED, 177-181; *Libertad de expresión, derecho a la intimidad y control constitucional*, por ALBERTO RODRÍGUEZ VARELA, ED, 195-360; *El principio de intimidad en la historia constitucional argentina*, por FEDERICO CHACÓN, EDCO, 2004-240; *La responsabilidad civil de los medios de comunicación y la precisión de las reglas de la doctrina Campillay*, por EMILIO A. IBARLUCÍA, ED, 203-388; *La doctrina Campillay. Exégesis de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación*, por FERNANDO M. RACIMO, ED, 206-964; *Los contenidos mínimos de la doctrina de la real malicia en el marco de la responsabilidad civil*, por FERNANDO M. RACIMO, ED, 209-972; *Ciudadanos de a pie e interés público. La Corte Suprema en el laberinto de la doctrina de la real malicia*, por VALENTÍN THURY CORNEJO, EDCO, 2013-189; *Publicación de un correo electrónico con contenido de interés público: el conflicto entre privacidad y la libertad de expresión en Internet*, por PABLO A. PALAZZI, ED, 257-203; *La intimidad de los menores: Entre las coordenadas de la “real malicia” y la doctrina “Campillay”*, por MARÍA ANGÉLICA GELLI, ED, 257-225; *Límites a las restricciones a la libertad de expresión*, por GRACIELA RUOCCO, EDA, 2016-616; *La doctrina de la “real malicia” y el derecho a la información sobre cuestiones médicas*, por MARÍA ANGÉLICA GELLI, ED, 277; *La doctrina del margen de apreciación nacional y la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, por EDUARDO BUENADER, ED, 279-489; *El Poder Ejecutivo frente al sistema internacional de derechos humanos y la ejecución de sentencia internacional*, por MARÍA MACARENA ALURRALDE URTUBEY, ED, 280-688; *¿Dignidad personal versus libertad de expresión y de prensa? Desafíos actuales para armonizarlos respecto de los medios de publicación digitales*, por MARÍA INÉS MONTESANO, ED, 299. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho-digital.com.ar.

(*) Ponencia presentada en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “El constitucionalismo para la democracia del siglo XXI”, Homenaje a la Constitución Federal de 1824, organizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), del 21 al 25 de octubre de 2024, en la Ciudad de México.

(1) Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, solicitada por el gobierno de Costa Rica, Serie A, núm. 5, párr. 32, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf (fecha de consulta: 12 de mayo de 2024).

(2) Basterra, Marcela I. y Eloy Espinosa Saldaña B., *Libertad de Expresión y acceso a la Información en Iberoamérica*, 1era. Edición, Perú, Adrus, Arequipa Editorial, 2009.

(3) Corte IDH, “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de junio de 2004, Serie C, núm. 107, párr. 112, disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf (fecha de consulta: 14 de mayo de 2024).

su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno⁽⁴⁾.

Añadió que ambas dimensiones, tanto la social como la individual, poseen idéntica importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención Americana⁽⁵⁾.

Teniendo en consideración el marco normativo interamericano, el Tribunal resolvió que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la CADH.

En el caso “Herrera Ulloa”, la Corte Interamericana tuvo que decidir si el Estado de Costa Rica violó el artículo 13 referido a la libertad de pensamiento y expresión al condenar al periodista Mauricio Herrera Ulloa, por publicar reportajes de la prensa belga que atribuían al diplomático Félix Przedborski la comisión de hechos ilícitos graves.

En este precedente, la Corte realizó consideraciones sobre las restricciones permitidas a la libertad de expresión en una sociedad democrática, señalando que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, toda vez que puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4º y 5º. En idéntico sentido, el artículo 13.2 del mismo instrumento prevé la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas limitaciones en modo alguno deberán extenderse más allá de lo estrictamente necesario, de manera que no se obstaculice el alcance pleno del derecho a la información, ni se conviertan en mecanismos directos o indirectos de censura o autocensura.

La propia Corte señaló que la necesidad y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas en el artículo 13.2, dependerá de que las mismas estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar la finalidad perseguida, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Para que las limitaciones sean compatibles con la Convención, deben justificarse según objetivos colectivos que prevalezcan claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho.

Por estos argumentos, el Tribunal tuvo en cuenta que Herrera Ulloa era un periodista que estaba expresando hechos u opiniones de interés público. Es así que el punto de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés general o se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente adquieren mayor riesgo de ser objetos de crítica ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en el ámbito del debate público.

(4) Corte IDH, “Caso La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 73, sentencia del 5 de enero de 2001, párr. 64, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(5) La mencionada disposición prescribe: “Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Concluyendo que la sentencia aplicada al periodista conlleva una restricción incompatible con el artículo 13 de la Convención, toda vez que produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibitorio sobre todos los que ejercen la profesión de informar, que a su vez impide el debate público sobre temas que son de interés de toda la sociedad. Por ello la Corte consideró que el Estado de Costa Rica violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión⁽⁶⁾.

Puede colegirse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que la libertad de informar no reviste carácter absoluto, por lo tanto, puede generar responsabilidades ulteriores para quienes ejercen este derecho en forma abusiva e ilegítima. Ahora bien, los límites que se impongan a la libertad de expresión deben tener carácter sumamente restrictivo, aceptándose únicamente los que encuentren fundamento en el principio de legalidad.

Las limitaciones al derecho de informar deben ser estrictamente necesarias e interpretarse con criterio sumamente restrictivo, respetando su contenido y ejercicio pleno. La propia Corte IDH ha señalado en la Opinión Consultiva OC 5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, que la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Siendo indispensable para la formación de una opinión pública pluralista. “Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada [...]”⁽⁷⁾.

En síntesis, el Tribunal ha considerado que 1) una sociedad bien informada es sinónimo de una sociedad libre; 2) el derecho de libre expresión y acceso a la información hacen notoria la importancia de la transparencia de las actividades estatales; las que favorecen, a su vez, el control ciudadano; 3) los medios de comunicación social juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión, por lo que es indispensable que tengan acceso a las diversas informaciones u opiniones, y 4) una sociedad bien informada propicia y robustece el debate público⁽⁸⁾.

3. Libertad de expresión, medios de comunicación y redes sociales

Los medios de comunicación social permiten materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas⁽⁹⁾.

En tal sentido, no solo está en juego el derecho de quien desea expresarse, sino también el derecho de toda la sociedad a conocer las ideas de los demás y cotejarlas con las propias; así como el interés del sistema democrático en la circulación fluida de toda información. Es esta la posición adecuada, o al menos, la que coincide con los mejores estándares aplicados en las democracias constitucionales.

En el marco de la ONU, el 1º de junio de 2011 una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet⁽¹⁰⁾ dispuso que “La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de

(6) Corte IDH, “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de junio de 2004, Serie C, núm. 107, párr. 133, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf (fecha de consulta: 14 de mayo de 2024).

(7) Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, solicitada por el gobierno de Costa Rica, Serie A, núm. 5, párr. 77, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf (fecha de consulta: 12 de mayo de 2024).

(8) Basterra, Marcela I., “El alcance de la tutela constitucional sobre la libertad de expresión. El caso de los sitios de Internet”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Ley, 2014.

(9) Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, solicitada por el gobierno de Costa Rica, Serie A, núm. 5, párr. 34, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf (fecha de consulta: 12 de mayo de 2024).

(10) En esta participaron el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión –Frank La Rue–, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) –Dunja Mijatovic–, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión –Catalina Botero Marino–, y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) –Faith Pansy Tlakula.

comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba ‘tripartita’)⁽¹¹⁾.

Este test tripartito también rige en el ámbito interamericano. En efecto, cualquier limitación a la libertad de expresión debe cumplir y superar este triple estándar de prueba: (1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material, (2) debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr⁽¹²⁾.

En sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en forma reiterada, ha señalado que el derecho de expresarse a través de Internet fomenta la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva. Así, a través de la red se puede concretar el derecho personal que tiene todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar –o a no hacerlo– sus ideas, opiniones, creencias, críticas, etc. Desde el aspecto colectivo, dicha red constituye un instrumento para garantizar la libertad de información y la formación de la opinión pública⁽¹³⁾.

4. Consideraciones sobre los discursos de odio

Un tema que ha motivado un gran debate doctrinario en relación con la libertad de expresión es el referido a los discursos de odio o “*hate speech*”.

Las expresiones de odio son conceptualizadas como aquellos discursos cuya finalidad es intimidar, oprimir o incitar al odio o a la violencia contra una persona o grupo de individuos en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal⁽¹⁴⁾.

Los ordenamientos jurídicos suelen esforzarse para limitar y regular las consecuencias perjudiciales de estos discursos nocivos que suelen amplificarse en las plataformas de Internet afectando la cohesión social. Las respuestas que se diseñan demuestran que los discursos de odio implican una problemática sumamente compleja al generar una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y la protección contra la discriminación.

Al respecto, resulta esclarecedor lo expuesto por Abramovich⁽¹⁵⁾, al señalar: “Por un lado, los principios constitucionales sobre igualdad y no discriminación exigen que los Estados intervengan y restrinjan la circulación de los discursos de odio violentos y las expresiones estigmatizadoras. Por otro lado, los principios jurídicos que amparan la libertad de expresión imponen la prohibición de censura previa, delimitan la facultad de regular el contenido de la expresión, y acotan la atribución de responsabilidades penales y civiles por las expresiones sobre asuntos de interés público”.

Ante este panorama, se plantea el siguiente interrogante: ¿cómo es posible resolver esta tensión, de forma tal de garantizar el principio de igualdad y revertir injusticias culturales sin perturbar los estándares básicos de la libertad de expresión?

(11) *Ibidem*, principio general 1.a.

(12) Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH-OEA (RELE-OEA), Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párr. 67.

(13) CSJN, “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, Fallos: 337:1174, disponible en: <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoBydLinksJP.html?idDocumento=7162581&cache=1715796562290> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024); “Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, Fallos: 340:1236, disponible en: <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoBydLinksJP.html?idDocumento=7399421&cache=1715796615646> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024) y “Paquez, José c/ Google”, Fallos: 342:2187, disponible en: <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarTomoPagina.html?tomo=342&pagina=2187> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(14) Riquert, Marcelo, “Discursos de odio, inteligencia artificial e intervención penal”, *Suplemento Innovación & Derecho*, La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, núm. 2, abril de 2023, p. 3.

(15) Abramovich, Víctor, “Dilemas jurídicos en la restricción de los discursos de odio”, en Abramovich, Víctor; Guembe, María José y Capurro Robles, María (coords.), *El límite democrático de las expresiones de odio*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teseo, 2021, p. 17.

Como vimos anteriormente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce un amplio grado de protección de la libertad de expresión al proscribir la censura previa y solo permite responsabilidades ulteriores en casos puntualmente detallados. Así, el artículo 13 de la CADH señala que las responsabilidades ulteriores deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y b) La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

La protección a la libertad de expresión no es absoluta. En efecto, la Convención reconoce que las expresiones o discursos de odio no quedan abarcados por la protección del artículo 13.5, al señalar: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado ciertas directrices que resultan trascendentes en esta materia. En efecto, las medidas que rigen las expresiones de odio, habida cuenta de su interferencia con la libertad de expresión, deben estar previstas por ley, servir a un fin legítimo establecido en el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar ese fin⁽¹⁶⁾.

Existen ciertos parámetros que se han señalado en el derecho internacional y regional que se pueden sintetizar en los siguientes requisitos: nadie debe ser penado por decir la verdad; nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio a menos que se demuestre que las transmite con la intención de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia; debe respetarse el derecho de los periodistas a decidir cuál es la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público; nadie debe ser sometido a censura previa, y toda imposición de sanciones por la justicia debe estar en estricta conformidad con el principio de proporcionalidad⁽¹⁷⁾.

4.1. Los diferentes tipos de discursos dentro del Sistema Interamericano

Preliminarmente corresponde señalar que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos rige la presunción de cobertura *ab initio* para cualquier tipo de expresión humana. En virtud de este principio, se entiende que, como regla general, *prima facie*, todos los discursos independientemente de su contenido están abarcados por la tutela de la libertad de expresión, que se deriva del artículo 13 de la CADH⁽¹⁸⁾.

No obstante, a partir de la jurisprudencia interamericana, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión distingue diversos tipos de discursos que son pasibles de diferentes grados de tutela. En efecto, es posible identificar tres tipos de discursos: 1) el discurso no protegido, 2) el discurso protegido y 3) el discurso especialmente protegido⁽¹⁹⁾.

En primer lugar, el “discurso no protegido” es aquel que, en virtud de su contenido, está prohibido legalmente, y, en consecuencia, no está amparado por la protección de la libertad de expresión que reconoce el artículo 13. Dentro de estos se incluyen, por ejemplo, la “propaganda de guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia”, la “incitación directa y pública al genocidio” y la “pornografía infantil”. Este discurso de odio no amparado por la tutela de la CADH se puede identificar como “discursos de odio en sentido estricto”.

En relación a estos se reconocen a los Estados atribuciones para intervenir y limitar su difusión, a fin de evitar la discriminación y además prevenir conductas violentas,

(16) Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2004, Capítulo VII, Las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 4, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=459&IID=2> (fecha de consulta: 14 de mayo de 2024).

(17) Declaración Conjunta sobre el Racismo y los Medios de Comunicación de los Relatores para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de los Estados Americanos, 27 de febrero de 2001. Disponible en: <http://www.article19.org/docimages/951.htm> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(18) Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH-OEA (RELE-OEA), Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párr. 30.

(19) Abramovich, Víctor, *op. cit.*, pp. 38 y siguientes.

ya que las expresiones suponen un peligro claro y actual para determinados individuos. Entre las medidas estatales que se pueden adoptar se señala la imposición de responsabilidades ulteriores o la restricción de circulación de información⁽²⁰⁾.

Excepcionalmente, es posible aplicar mecanismos preventivos a los discursos de odio especialmente violentos, aunque algunos doctrinarios entienden que aun en estos supuestos rige la prohibición absoluta de censura previa, postura que comparto. Por ejemplo, coincido con quienes afirman que en la versión en inglés de la Convención el artículo 13.5 no establece un deber de prohibición legal del discurso de odio, sino solo las responsabilidades posteriores a la expresión, sin habilitación de la censura⁽²¹⁾.

En segundo término y en el otro extremo, el “discurso especialmente protegido” es aquel que, por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia, recibe una protección especial.

A partir de la jurisprudencia interamericana la Relatoría sintetiza dentro de esta categoría al “discurso político y sobre asuntos de interés público”, al “discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos” y aquel “discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa”⁽²²⁾. En el caso “López Álvarez”⁽²³⁾, la Corte Interamericana entendió que el derecho a expresarse en la lengua propia formaba parte de la identidad cultural. Por lo tanto, prohibir a los miembros de la comunidad indígena hablar en su lengua constituía una medida que restringía un discurso especialmente protegido por la libertad de expresión.

Las limitaciones sobre estos discursos son prácticamente mínimas o nulas; únicamente, en forma excepcional, se reconoce la posibilidad de establecer mecanismos de responsabilidad posterior al acto expresivo cuando entra en conflicto con otros derechos, como la intimidad o la reputación. En estos casos, se debe cumplir con los parámetros de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, y asegurar además mecanismos de réplica, respuesta o rectificación cuando sean posibles.

A modo de ejemplo podemos señalar la doctrina del caso “Kimel”⁽²⁴⁾, en el que el Tribunal Interamericano entendió que la condena contra un periodista que había informado sobre actividades de un juez realizadas durante la dictadura en Argentina constituía una medida desproporcionada, y, por ende, vulneraba el derecho a la libertad de expresión del Sr. Kimel.

Por último, el “discurso simplemente protegido” es definido por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA como aquellas ideas y pensamientos que no están prohibidos por no ser discursos de odio o incitar a la violencia, pero que tampoco abordan asuntos de interés público y, por ende, no están especialmente protegidos.

En estos casos, tal como reconoce Abramovich⁽²⁵⁾, “la protección estatal de este tipo de discurso es menos intensa al no estar comprometidos de manera directa la deliberación pública ni el autogobierno democrático”. El Estado podrá limitar o restringir estos discursos, teniendo en cuenta los parámetros y estándares básicos que debe satisfacer cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, en los supuestos en que el discurso afecte gravemente los derechos de un tercero.

4.2. Las expresiones de odio en el derecho comparado

El conflicto en torno a los discursos de odio en sentido estricto no es una materia que haya sido profundizada por

la jurisprudencia de la Corte ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, tal como reconoce el Relator Especial para la Libertad de Expresión, resulta importante acudir al estudio de los lineamientos del derecho comparado, cobrando especial importancia la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Corte Europea de Derechos Humanos⁽²⁶⁾.

Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, en el caso “Ross c. Canadá”⁽²⁷⁾, analizó si las opiniones antisemitas realizadas por un docente, a raíz de las cuales fue separado del cargo, constituían incitación a la discriminación, hostilidad o violencia.

En primer lugar, el organismo entendió que la remoción del cargo era un “perjuicio importante” y, en consecuencia, constituía de hecho una restricción a la libertad de expresión, abarcada en el marco del artículo 19 del PIDCP⁽²⁸⁾.

En segundo lugar, al analizar si las restricciones a la libertad de expresión del docente cumplían los requisitos consignados en el PIDCP, esto es, que estuviesen dispuestas por ley y que tengan como objeto garantizar el respeto de los derechos y la reputación de los demás o a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. El Comité concluyó que las mismas tenían como objetivo proteger la fe judía y garantizar a esta minoría religiosa el derecho a disfrutar un sistema de educación pública libre de sesgo, prejuicios e intolerancia.

La última cuestión a ponderar era determinar si las restricciones a la libertad de expresión eran necesarias para proteger el derecho o la reputación de las personas de fe judía. El Comité reconoció que el derecho a la libertad de expresión conlleva deberes y responsabilidades especiales, las cuales son especialmente pertinentes en el contexto del sistema escolar a donde concurren alumnos jóvenes. Se comprobó que las publicaciones antisemitas del docente perturbaban el ambiente escolar, generando un “entorno enrarecido”. Por ende, podía concluirse que la remoción del docente, Sr. Ross, fue una medida restrictiva de la libertad de expresión necesaria⁽²⁹⁾.

En el marco de las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos también la libertad de expresión es una prerrogativa ampliamente protegida. Al respecto, el artículo 10 incluye el derecho a tener opiniones, a recibir y divulgar información e ideas “sin injerencia de la autoridad pública”, aunque señala que estas libertades conllevan “deberes y responsabilidades”. Entre las limitaciones, el tratado dispone que el “ejercicio de la libertad de expresión podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”⁽³⁰⁾.

(26) Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión, Informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2004, Capítulo VII, Las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párr. 5, disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=459&ID=2> (fecha de consulta: 14 de mayo de 2024).

(27) Comité de Derechos Humanos, “Malcolm Ross v. Canadá”, Comunicación No. 736/1997, disponible en U.N. Doc. CCPR/C/70/D/736/1997, sentencia del 26 de octubre de 2000, disponible en: <http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/736-1997.html> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(28) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 19: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

(29) Comité de Derechos Humanos, “Malcolm Ross v. Canadá”, Comunicación No. 736/1997, disponible en U.N. Doc. CCPR/C/70/D/736/1997, sentencia del 26 de octubre de 2000, párrs. 11 a 12, disponible en: <http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/spanish/736-1997.html> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(30) Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 10, párr. 2.

(20) Abramovich, Víctor, *op. cit.*, pp. 43 y siguientes.

(21) Ver Loreti, Damián, “Tensiones entre libertad de expresión y protección contra la discriminación: la incidencia de las regulaciones sobre censura previa y el debate sobre el rol del Estado”, *Democracia y derechos*, Buenos Aires. Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratizaciones para América Latina, año 1, núm. 1, 2012 y Bertoni, Eduardo, *La libertad de expresión en el Estado de derecho*, 2da. Edición, Buenos Aires, Del Puerto, 2007, pp. 179-184.

(22) Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH-OEA (RELE-OEA), Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 2010, párr. 32.

(23) Corte IDH, “Caso López Álvarez vs. Honduras”, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 1º de febrero de 2006, Serie C, núm. 141, disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(24) Corte IDH, “Caso Kimel vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C, núm. 177, párr. 86, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(25) Abramovich, Víctor, *op. cit.*, p. 49.

Si bien la Convención no incluye dentro de las restricciones la apología del odio nacional, religioso o racial, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, apelando a las legislaciones internas de cada país, ha analizado las expresiones de odio fundadas en estos motivos.

A modo de ejemplo, podemos señalar el caso “Jersild c. Dinamarca”⁽³¹⁾, relacionado con la demanda de un periodista de la televisión danesa. En una entrevista que realizó, los entrevistados formularon declaraciones denigrantes sobre los inmigrantes y grupos étnicos de Dinamarca, llamando a algunos de estos “animales”. A raíz de estas declaraciones, el periodista fue acusado de violar la legislación danesa que establece la prohibición de expresar amenazas e insultos contra un grupo de personas a causa de su raza, color, origen nacional o étnico o creencias.

La Corte analizó la denuncia del periodista, tomando como marco normativo la legislación danesa, y determinó que la restricción a la libertad de expresión tenía como objetivo la protección de la reputación de los individuos. Además, señaló que combatir la discriminación racial era una medida necesaria en una sociedad democrática. Sin embargo, concluyó que la entrevista no parecía tener la intención de difundir ideas racistas, por ende, en este caso puntual, la limitación de la libertad de expresión no estaba justificada ya que no era necesaria en una sociedad democrática⁽³²⁾.

En Argentina, puede destacarse la sentencia en el fallo “Cherashny”⁽³³⁾, en que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal juzgó, bajo la acusación de provocación del odio religioso, las declaraciones realizadas por un periodista contra el islam, en un programa televisivo.

El Sr. Cherashny había expresado que el islam es una religión basada en el endiosamiento de la guerra, que tiene un problema de convivencia con todas las demás religiones. Incluso, comparó al dogma con el nazismo y afirmó que sus adeptos son personas violentas que deben ser asesinadas.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal reprodujo un test elaborado por la jurisprudencia estadounidense denominado “peligro claro y actual” para determinar cuáles son los límites del Estado para restringir el derecho a la libre expresión de ideas. En efecto, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso “*Schenk vs. United States*”⁽³⁴⁾, sostuvo que para calificar un discurso deben ponderarse las circunstancias en las que la expresión es manifestada. La aplicación del estándar del peligro claro y actual condiciona la responsabilidad penal al hecho de que el discurso haya podido promover o incitar una acción ilegal, en forma inminente, o un mal sustancial que la ley debe impedir. En consecuencia, se debe tener en cuenta si el discurso es idóneo o apto para generar acciones ilegales, lo cual no puede determinarse sin atender al contexto social en que se vertieron las expresiones cuestionadas.

En este sentido, ratificó la doctrina sentada en el caso “Bonavota”, en el cual expresó que “la capacidad para alentar o incitar a la persecución o al odio debe ser meritada en cada caso concreto, debiéndose prestar particular atención a las circunstancias de modo y lugar en que la conducta es desplegada, a fin de poder asegurar que con ella se ha creado el peligro de que se produzcan las consecuencias que la ley intenta prevenir”⁽³⁵⁾.

Siguiendo con esta línea de análisis, el Tribunal ponderó que las expresiones del periodista Cherashny tuvieron lugar cinco días después de que el movimiento islámico talibán realizara los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. En este contexto, se propagó una sensación de terror en la población mundial, lo que constituye un aspecto relevante para determinar si sus dichos tuvieron entidad para alentar o incitar la persecución o el odio de un grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

En efecto, la Cámara consideró que las palabras de Cherashny cobraron aptitud para promover la persecución contra la comunidad islámica. Añadió que los dichos del imputado implicaron una desvaloración de la religión islámica, fomentando un clima que podría incitar a cometer actos violentos o discriminatorios contra el grupo religioso en cuestión.

Por las consideraciones expresadas, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del periodista Guillermo Cherashny por incitación al odio contra la religión islámica.

5. Conclusiones

La cuestión de la reproducción de expresiones discriminatorias plantea una problemática trascendental para los ordenamientos jurídicos ya que supone la colisión entre derechos humanos fundamentales. La temática plantea el enorme desafío de garantizar el derecho a la igualdad y el interés social en revertir las injusticias culturales sin alterar el núcleo duro de la libertad de expresión.

Lo cierto es que no existen en este escenario respuestas uniformes por parte de la doctrina y la jurisprudencia interamericana.

Sin lugar a dudas, la clasificación y los parámetros sentados por la Relatoría Especial de la OEA pueden ser de gran utilidad para que los Estados actúen ante la reproducción de discursos discriminatorios. A partir de estos estándares interamericanos los Estados pueden crear pautas de regulación para legislar las expresiones discriminatorias.

Considero importante tener en cuenta que los discursos denigrantes que reproducen estigmas y estereotipos sobre determinados individuos o grupos de personas pueden cercenar su libertad de expresión, tal como reconoce el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, al señalar que “El discurso de odio racista puede llegar a silenciar la libre expresión de sus víctimas [...] y la libertad de expresión ayuda a los grupos vulnerables a restablecer el equilibrio de poder entre los componentes de la sociedad, promueve la comprensión y tolerancia entre las culturas, favorece la deconstrucción de los estereotipos raciales”⁽³⁶⁾.

La aplicación de medidas restrictivas a la libertad de expresión debe proceder con carácter sumamente restringido dado el especial lugar que esta prerrogativa posee en una sociedad democrática. Corresponde apelar a otro tipo de medidas de reparación no coercitivas que puedan combatir los estereotipos discriminatorios y, al mismo tiempo, no perturben el derecho a la libertad de expresión, superando la respuesta penal. En definitiva, coincido con Riquert⁽³⁷⁾ en que debe incentivarse la reproducción de contradiálogos que se opongan a los que promocionan el odio y la violencia, tal como propone el artículo 19⁽³⁸⁾, al señalar que la solución contra el odio no es en primera instancia el castigo, sino un debate público robusto, incluyente y abierto que exhiba estos discursos.

6. Bibliografía

Abramovich, Víctor, “Dilemas jurídicos en la restricción de los discursos de odio”, en Abramovich, Víctor; Guembre, María José y Capurro Robles, María (Coords.), *El límite democrático de las expresiones de odio*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Teseo, 2021.

Basterra, Marcela I. y Espinosa Saldaña, B. Eloy, *Libertad de Expresión y acceso a la Información en Iberoamérica*, 1era. edición, Perú, ADRUS, Arequipa Editorial, 2009.

Basterra, Marcela I., “El alcance de la tutela constitucional sobre la libertad de expresión. El caso de los sitios de Internet”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Ley, 2014.

Bertoni, Eduardo, *La libertad de expresión en el Estado de derecho*, 2da. edición, Buenos Aires, Del Puerto, 2007.

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “Bonavota, Liliana Graciela”, sentencia del 19/02/1998.

(36) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Recomendación general No. 35, “La lucha contra el discurso de odio racista”, 2013, párr. 27.

(37) Riquert, Marcelo A., *op. cit.*, p. 8.

(38) La organización ha elaborado los “Principios de Camden sobre la libertad de expresión y la igualdad”, a partir de debates realizados con funcionarios de las Naciones Unidas y expertos académicos y de la sociedad civil.

(31) Corte Europea de Derechos Humanos, “Jersild c. Dinamarca”, Petición núm. 15890/89, sentencia del 22 de agosto de 1994, disponible en: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22002-10556%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-10556%22]}) (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

(32) *Ibidem*, párr. 37.

(33) Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “Cherashny, G. s/ procesamiento”, sentencia del 10/09/2004.

(34) Corte Suprema de Estados Unidos, “Schenk vs. United States” (249 US 47 1919), sentencia del 03/03/1919.

(35) Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “Bonavota, Liliana Graciela”, sentencia del 19/02/1998.

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “Cherashny, G. s/ procesamiento”, sentencia del 10/09/2004.

Convención Europea de Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, adoptada el 4 de noviembre de 1950.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, suscripto el 13 de julio de 1967.

Comité de Derechos Humanos, “Malcolm Ross v. Canadá”, Comunicación No. 736/1997, disponible en U.N. Doc. CCPR/C/70/D/736/1997, sentencia del 26 de octubre de 2000, disponible en: <http://hrlibrary.umn.edu/hr-committee/spanish/736-1997.html> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

Corte Europea de Derechos Humanos, “Jersild c. Dinamarca”, Petición núm. 15890/89, Sentencia de 22 de agosto de 1994.

Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, solicitada por el gobierno de Costa Rica, Serie A, núm. 5, párr. 77, disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf (fecha de consulta: 12 de mayo de 2024).

Corte IDH, “Caso La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 73, sentencia del 5 de enero de 2001, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_73_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

Corte IDH, “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de junio de 2004, Serie C, núm. 107, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf (fecha de consulta: 14 de mayo de 2024).

Corte IDH, “Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie C, núm. 135, párr. 82, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

Corte IDH, “Caso Claude Reyes y otros”, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, núm. 151, párr. 86, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

Corte IDH, “Caso Kimel vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de mayo de 2008, Serie C, núm. 177, párr. 86, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

Corte IDH, “Caso Tristán Donoso vs. Panamá”, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 27 de enero de 2009, Serie C, núm. 193, párr. 123,

disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

Corte Suprema de Estados Unidos, “Schenk vs. United States”, 249 US 47 1919, sentencia del 03/03/1919.

CSJN, “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, Fallos: 337:1174, disponible en: <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7162581&cache=1715796562290> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

CSJN, “Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, Fallos: 340:1236, disponible en <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7399421&cache=1715796615646> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

CSJN, “Paquez, José c/ Google”, Fallos: 342:2187, disponible en: <https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/consultaSumarios/buscarTomoPagina.html?tomo=342&pagina=2187> (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024).

Declaración Conjunta sobre el Racismo y los Medios de Comunicación de los Relatores para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de los Estados Americanos, 27 de febrero de 2001.

Loreti, Damián, “Tensiones entre libertad de expresión y protección contra la discriminación: la incidencia de las regulaciones sobre censura previa y el debate sobre el rol del Estado”, *Democracia y derechos*, Buenos Aires, Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratizaciones para América Latina, año 1, núm. 1, 2012.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH-OEA (RELE-OEA), Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, 30 de diciembre de 2009.

Riquert, Marcelo, “Discursos de odio, inteligencia artificial e intervención penal”, *Suplemento Innovación & Derecho*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, núm. 2, 2023.

VOCES: CONSTITUCIÓN NACIONAL - PRENSA - DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - RESPONSABILIDAD CIVIL - LIBERTAD DE PRENSA - LIBERTAD DE EXPRESIÓN - DAÑOS Y PERJUICIOS - DERECHO AL HONOR - DERECHO A LA IMAGEN - CONSENTIMIENTO - CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN - JURISPRUDENCIA - DOCTRINA DE LA REAL MALICIA - RECURSO EXTRAORDINARIO